

1500136-87.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...) NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONCURSO FORMAL, MAS EM CRIME ÚNICO, QUANDO O ROUBO ATINGE O PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. (TJDF - Terceira Turma Criminal - Apelação nº 0019801-89.2012.8.07.0007 - rel. Des. Jesuíno Rissato - j. 27/06/2013). Diante do exposto, requer-se, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500136-87.2022.8.26.0571 - Controle 2022/000167

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO DAMIAM

Data da Audiência:

10/05/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Luiz Fernando Damiam. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Com o devido deferimento do MM. Juiz, as vítimas Ingrid Vitória Garcia Cardoso e Kennedy Alberto Muza dos Santos foram ouvidas sem a presença do réu para que se evitasse interferências na verdade dos depoimentos, tendo em vista a possibilidade de humilhação, temor ou sério constrangimento a que as depoentes estariam expostas. A Acusação e a Defesa desistiram da oitiva das testemunhas Ramon Fernandes Assunção Júnior e Vicente Vieira dos Santos Júnior, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso, por duas vezes, no 157, "caput", c. c. o artigo 14, II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, pois, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 22h30, na Rua José de Almeida Carvalho, nº 1069, Centro, nesta cidade e comarca de Itapetininga, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, tentou subtrair, para si, os celulares pertencentes às vítimas Ingrid Vitória Garcia Cardoso e Kennedy Alberto Muza dos Santos, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi recebida em 01/02/2022 (fls.

83). O réu foi pessoalmente citado (fls. 91). Resposta escrita à acusação devidamente apresentada (fls. 95/96). Durante a instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade e a autoria do delito foram devidamente demonstradas. Vejamos. Em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 08). Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática criminosa. Disse que morava na rua e pedia dinheiro para sobreviver. Não sabe porque foi reconhecido pelos ofendidos. Não ameaçou ninguém, só pediu dinheiro. Encontrava-se foragido. Ocorre que a prova oral é suficientemente segura ao incriminá-lo. De fato, diz a denúncia que, no dia dos fatos, as vítimas caminhavam pelo local acima, momento em que o denunciado as abordou e, simulando portar arma de fogo com as mãos debaixo da camiseta, anunciou o assalto dizendo "passa o celular se não vão morrer". Ocorre que, neste momento, os ofendidos prontamente correram e realizaram ligação telefônica solicitando a ajuda da testemunha Vicente Vieira dos Santos Junior, o que fez com que LUIZ FERNANDO empreendesse fuga. Então, as vítimas e a testemunha saíram ao encalço do denunciado e o abordaram nas proximidades do local, imobilizando-o. A polícia foi acionada e o denunciado foi preso em flagrante delito. Os ofendidos reconheceram LUIZ FERNANDO como o autor do crime (fls. 05 e fls. 07). O denunciado somente não consumou o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que os ofendidos correram e solicitaram auxílio da testemunha, o que fez com que LUIZ FERNANDO empreendesse fuga sem conseguir êxito em subtrair os celulares das vítimas. Pois bem. Agora, a vítima Ingrid reconheceu o seu agressor (nº 03). Segundo ela, foi abordada pelo réu que fazia menção de trazer uma arma debaixo da camisa. Ele afirmou que queria os celulares e fez ameaça de morte. A ofendida e seu namorado correram. Adiante, foram auxiliados por seu sogro. Nada foi levado. O réu foi preso em flagrante. A vítima Kennedy também reconheceu o réu (nº 03). Apresentou o mesmo histórico para a ocorrência. Como se vê, a prova é firme ao incriminar o acusado. Registre-se que todas as provas produzidas durante a instrução processual evidenciam que o acusado praticou o crime descrito na denúncia. As palavras das vítimas foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito. Convém destacar que não há qualquer indício de que estejam mentindo para incriminar um inocente. Aliás, nunca demonstraram qualquer hesitação em reconhecer o réu. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente (fls. 36/49). Assim, na primeira fase a pena-base deverá ser fixada acima do mínimo legal. Já na segunda, a pena deverá ser agravada, tendo em vista a recidiva. Por fim, a pena deverá ser diminuída, em virtude da tentativa. Ainda deverá ser observado o concurso formal de crimes. Em razão dos maus antecedentes e da reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser fixado no fechado. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz, o acusado está sendo processado como incurso no artigo 157, "caput", c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70 (duas vítimas), todos do Código Penal. A pretensão punitiva, no entanto, não merece procedência. Senão, vejamos. I. Da absolvição por falta de provas: Requer-se a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inc. VII do CPP. Isso porque não há provas de que ele é o verdadeiro autor do delito. O acusado negou a prática do crime, dizendo que estava morando na rua e com fome. Parou para pedir dinheiro para um casal, que saiu correndo assustado. Tal versão apresentada pelo acusado merece ser acolhida, ante a insuficiência de elementos que possa desmenti-la. Em juízo, a vítima Ingrid disse reconhecer o réu como autor do delito. Informou que o réu veio na sua direção e do seu namorado e disse "passa seu celular, senão você vai morrer". Nesse momento, começaram a correr e ligaram para o sogro, que foi buscá-los. A vítima Kennedy também disse reconhecer o réu, prestando depoimento semelhante à vítima Ingrid. Ocorre que não há outras provas que poderiam incriminar o acusado, exceto o reconhecimento feito pelas vítimas, o qual não merece credibilidade, por si só, para ensejar a condenação, conforme se demonstrará a seguir. É que nada de ilícito foi encontrado em poder do réu. Em relação à palavra

da vítima, cumpre ressaltar que devem ser sopesadas com extrema cautela, na medida em que tenderão, por certo, a indesejáveis equívocos, causados pela ânsia em reconhecer e fornecer elementos aptos a bem fundamentar o pretendido castigo de ofensores (culpabilidade flutuante). Embora seja um relevante meio probatório do processo criminal, o reconhecimento não deve ser utilizado como a única prova para obter a condenação, pois fomentador de inúmeros erros. No caso em apreço, óbvio que as vítimas não teriam motivos para mentir acerca do reconhecimento, e prejudicar o acusado. O que se ventila aqui é que ambos os reconhecimentos podem ter sido equivocados, sobretudo em razão do abalo emocional que o delito causou à vítima. Ainda, um reconhecimento pessoal equivocado em sede policial pode ter gerado o que se chama de “efeito compromisso” durante o reconhecimento em juízo. O indivíduo (vítima ou testemunha) tende a persistir no erro, mantendo o compromisso anterior, ainda que tenha dúvidas sobre o que havia afirmado. Finalmente, caso não se entenda que o acusado, com certeza, não foi o responsável pelo roubo descrito na exordial, forçoso reconhecer-se que há, ao menos, dúvida razoável sobre a sua efetiva participação no delito, sendo, assim, de rigor a prolação de um édito absolutório, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. Ante o exposto, de rigor a absolvição do acusado pelo crime de roubo, conforme previsão do Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII do CPP. II- Do reconhecimento de crime único no que tange à subtração perpetrada. Afastamento do concurso formal. Ao contrário do afirmado pelo Ministério Público na exordial, não cabe, no caso ora analisado, o reconhecimento do concurso formal entre os roubos praticados contra as vítimas, devendo-se, no lugar, reconhecer a existência de crime único, em virtude da unidade de ação. Neste sentido, impende destacar que a alegação de que houve lesão ocasionada a patrimônios distintos não basta, por si só, para que se caracterize o concurso formal, devendo haver clara análise no caso concreto de que não há unidade de ação. Não é o que se verifica na hipótese vertente, pois as vítimas foram abordadas no mesmo contexto fático (quando caminhavam pela rua) e no mesmo instante. Requer-se, então, que seja reconhecido crime único, em detrimento do concurso formal. Nesse sentido: Nos crimes contra o patrimônio, não têm mais relevância a pluralidade de sujeitos passivos, já que o objeto jurídico do ilícito são as coisas em si consideradas independentemente das pessoas que a pertençam e a que venham a ser subtraídas. (TACRIM- SP- AC-Rel. Silva Franco-JUTACRIM-82/472). Não há falar em crime continuado, concurso formal ou material, mas sim crime único, quando o réu, no mesmo local, com uma só ação lesa patrimônio de mais de uma vítima. (TACRIM-SP-AC-Rel. Tomaz Rodrigues-JUTACRIM-64/285). PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...) NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONCURSO FORMAL, MAS EM CRIME ÚNICO, QUANDO O ROUBO ATINGE O PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. (TJDF - Terceira Turma Criminal - Apelação nº 0019801-89.2012.8.07.0007

- rel. Des. Jesuíno Rissato - j. 27/06/2013). Diante do exposto, requer-se, então, que seja reconhecido crime único, afastando-se o reconhecimento do concurso formal. III- Dosimetria: Caso Vossa Excelência entenda pela condenação, requer seja a pena-base fixada no mínimo legal. Nada na conduta do acusado extrapolou o já previsto pelo legislador ao prevê-la como crime. Na terceira fase da dosimetria da pena, requer seja reduzida a pena pela tentativa em seu patamar máximo, haja vista que o iter criminis percorrido foi curto. Requer-se, ainda, seja fixado o regime inicial aberto de cumprimento da reprimenda (ou, no máximo, semiaberto), em observância ao disposto nos artigos 33, §2º, “c” do CP. Requer-se, por fim, seja reconhecido o direito de o réu apelar em liberdade. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. LUIZ FERNANDO DAMIAM, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, “caput”, c.c. art. 14, inc. II, na forma do art. 70, todos do Código Penal, porque, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 22 h e 30 min, na Rua José de Almeida Carvalho, n. 1069, centro, nesta Cidade e Comarca, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, os aparelhos de telefone celular, pertencentes às Vítimas Ingrid Vitória Garcia Cardoso e Kennedy Alberto Muza dos Santos, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. A denúncia foi recebida, fls. 83, e o Réu, citado, fls. 91, respondeu à acusação por intermédio de sua D.

Defensora, fls. 95/96. Em 28 de abril de 2022 foi proferida decisão por meio da qual o Réu foi mantido em prisão preventiva, fls. 116/117. Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das vítimas e das testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório do Acusado (gravação por videoconferência). Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação do Réu, nos exatos termos da denúncia; por outro lado, a Dra. Defensora Pública insistiu na absolvição. É o relatório. I – FUNDAMENTO. A pretensão punitiva estatal é procedente. Análise a prova coligida. &nbsp;Ingrid Vitória Garcia Cardoso, Vítima, disse que tinha saído do serviço e se deslocava para casa juntamente com Kennedy quando o Réu veio correndo com a mão embaixo da camisa e gritou “passa o celular senão vão morrer”; os ofendidos correram e o Acusado foi atrás, mas, depois de certa distância, as vítimas não mais o viram. Em Juízo reconheceu o Réu como sendo o autor do delito. Kennedy Alberto Muza dos Santos, Vítima, disse que tido ido buscar Ingrid no trabalho e, enquanto caminhavam, veio o Réu com a mão sob as vestes e gritou “passa o celular senão morre”; as vítimas correram e o Acusado veio atrás, mas, após alguns metros, não mais o viram; acionou o pai e, juntos, localizaram o Réu, que foi reconhecido como sendo o autor do delito. Em Juízo reconheceu o Réu como sendo o autor do delito. Luiz Fernando Damian, Réu, ao ser interrogado, disse que apenas pediu ajuda para se alimentar, não ameaçou o casal e tampouco determinou que passassem o celular. Depois foi abordado e agredido. Estava morando na rua e usando entorpecentes. Confrontando-se a prova coligida a condenação é medida que se impõe porque as vítimas foram seguras e coesas em descreverem a ação do Réu que, com as mãos embaixo das vestes, veio correndo e anunciou o assalto, ou seja, determinou a entrega do celular sob a ameaça de morte, mas o delito não se consumou em virtude da ação dos ofendidos, que correram e não foram alcançados pelo Réu. Não houve desistência voluntária do Acusado, ele iniciou a execução do delito, porém não conseguiu consumá-lo em razão da fuga dos ofendidos, que foram mais rápidos e não foram alcançados pelo Réu. O Réu negou prática do crime, disse que apenas pediu uma ajuda para adquirir alimentos, todavia sua tese restou isolada e inverossímil. Não há qualquer indício de que o reconhecimento judicial tenha ocorrido por equívoco. Consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência, em delitos patrimoniais, nos quais estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental, na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o Ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente. Nesse sentido: “Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância” (cf. JUTACRIM 91/407). No caso sob análise, o Réu, mediante uma só ação, tentou atingir patrimônios distintos e tinha plena ciência dessa circunstância, na medida em que realizou a abordagem dos ofendidos ao mesmo tempo, sendo que ambos possuíam celulares, logo a unicidade de comportamento e a pluralidade de vítimas, com patrimônios distintos, conduzem ao curso formal. É a posição do Colendo STJ: “1. É uníssono o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o roubo perpetrado com violação de patrimônios de diferentes vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do curso formal de crimes, e não apenas de crime único. 2. Especialmente no crime de roubo, que se caracteriza pelo emprego de violência ou grave ameaça na investida do agente contra o patrimônio alheio, tal entendimento se justifica e se evidencia porque diversificada também é a constrição das vítimas, e não somente seu patrimônio. 3. 'O fato de as vítimas pertencerem a uma mesma família não faz comuns os bens lesados' (AgRg no REsp 984.371/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe. 19.12.09)". 4. Ordem de habeas corpus denegada” (STJ, 6ª T., HC 208.191/RJ, rel. Min. Vasco Della Giustina, DJe de 10/10/11) Destarte, a pretensão punitiva estatal procede. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do acusado, passo à dosimetria de sua pena. - Art. 59, “caput”, do Código Penal: O Réu possui as circunstâncias judiciais favoráveis, assim fixo a pena – base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias – multa,

no piso. - Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal: O Réu é reincidente múltiplo, fls. 36 (Proc. 337-32.2017), fls. 37 (Proc. 6141-82.2015), estas duas reincidências específicas, e fls. 36 (Proc. 526-77.2016), razão pela qual elevo 1/2 à pena e a fixo em 06 (seis) anos de reclusão e de 15 (quinze) dias - multa, no piso. - Art. 68, parte final, do Código Penal: Considerando-se o concurso formal de delitos, duas vítimas, majoro a pena em 1/6 e fixo em 07 (sete) anos de reclusão e de 17 (dezesete) dias - multa, no piso. O Réu deu início à execução do delito, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade, portanto deve ser aplicado o "quantum" correspondente à tentativa. O iter criminis percorrido foi longo, uma vez que o Acusado anunciou o assalto e logo o casal empreendeu fuga, todavia o Réu os perseguiu por certo espaço, dessa forma a redução deve ser na fração mínima permitida, qual seja 1/3. Fixo a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 11 (onze) dias - multa, no piso. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: A pena privativa de liberdade ora aplicada será cumprida, inicialmente, no regime inicial fechado, considerando-se a reincidência múltipla, duas específicas. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Tratando-se de crime praticado com grave ameaça e considerando-se a reincidência múltipla, o Réu não faz jus à substituição prevista no art. 44, do Código Penal. - Art. 77, do Código Penal: À vista da pena aplicada e da reincidência múltipla, o Réu não faz jus ao "sursis". III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar LUIZ FERNANDO DAMIAM, qualificado nos autos, a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e de 11 (onze) dias - multa, no piso, por haver ele infringido o art. 157, "caput", do Código Penal. Sem condenação nas custas, ante a pobreza presumida. Deixo de fixar o quantum mínimo indenizatório, à mingua de elementos seguros e submetidos ao contraditório que o possam revelar. Tal situação, no entanto, deverá ser discutida em ação própria. O Réu respondeu preso a este processo, e neste momento, subsistentes as razões da custódia cautelar, deverá interpor nessa condição eventual recurso. Trata-se de Réu condenado por crime cometido com grave ameaça e reincidente múltiplo, com duas reincidências específicas. Assim, em virtude da gravidade do fato e a fim de evitar reiteração criminosa, a custódia cautelar é medida que se impõe. Ora, seu comportamento demonstra claramente a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, na medida em que age com descaso com a Justiça, vez que, processado e condenado anteriormente, apesar de ter experimentado os rigores do cárcere, não mudou sua conduta, o que torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa. Destarte, as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante o descumprimento das ordens judiciais e a constante inobservância da legislação penal, o que torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa. Recomende-se no presídio em que se encontrar recolhido. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema

SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 10 de maio de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA